

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7643/2541

นาย วีระเนตร แก้ว ทอง กับพวก
บริษัท ว่า นลีแพกกิ้ง เอ็นเตอร์ไพ รส
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46

กรรมการผู้มีอำนาจของจำเลย พุดกับโจทก์ที่ 1 ว่าโจทก์ทั้งสองมีเงินเดือนสูง ถ้าจะลดค่าจ้างจะอยู่ได้หรือไม่และให้โจทก์ทั้งสองขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากบริษัท จำเลยในตอนเย็นของวันที่พุด กับได้จ่ายค่าจ้างถึงวันดังกล่าวให้โจทก์ทั้งสองด้วย พฤติการณ์ถือได้ว่า จำเลยไม่ให้โจทก์ทั้งสองทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ เป็นการเลิกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 46
วรรคสอง

คดีทั้งสองสำนวนศาลแรงงานกลางพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยเรียก
โจทก์ตามลำดับสำนวนว่าโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่โจทก์ทั้งสองคนละ 6,300 บาทและค่าชดเชยแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 56,700 บาท โจทก์ที่ 2จำนวน 28,350 บาท

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโจทก์ทั้งสอง ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ขอให้ยกฟ้องและให้โจทก์ทั้งสองใช้ค่าเสียหาย 30,000 บาท แก่จำเลย

โจทก์ทั้งสองให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ไม่ได้ละทิ้งหน้าที่

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยโจทก์ทั้งสองไม่มีความผิดหรือละทิ้งหน้าที่ พิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชยตามฟ้องแก่โจทก์ทั้งสองและยกฟ้องแย้ง

จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยอุทธรณ์ประการแรกว่าไม่ปรากฏว่านายไชยวัฒน์ ลีพานิชบุตรผู้จัดการทั่วไปได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลย นายไชยวัฒน์จึงไม่มีอำนาจเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองนั้น เห็นว่าศาลแรงงานกลางพิเคราะห์คำเบิกความของพยานโจทก์และจำเลยแล้วฟังข้อเท็จจริงว่า นายไชยวัฒน์เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยและเป็นผู้มีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ทั้งสอง แสดงให้เห็นว่า นายไชยวัฒน์เป็นผู้มีอำนาจเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองนั่นเอง อุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ที่จำเลยอุทธรณ์ประการต่อไปว่า นายไชยวัฒน์ ลีพานิชบุตรพูดกับโจทก์ที่ 1 ว่า โจทก์ทั้งสองมีเงินเดือนสูง ถ้าจะลดค่าจ้างจะอยู่ได้หรือไม่และให้โจทก์ทั้งสองขนย้ายทรัพย์สินออกไปก่อน4 โมงเย็นของวันดังกล่าว ถือไม่ได้ว่าเป็นการบอกเลิกจ้าง

โจทก์ทั้งสองนั้น เห็นว่า นอกจากนายไชยวัฒน์จะพุดกับโจทก์ที่ 1 ดังกล่าวแล้วนายไชยวัฒน์ยังให้โจทก์ทั้งสองขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากบริษัทจำเลยในตอนเย็นของวันดังกล่าวกับได้จ่ายค่าจ้างถึงวันดังกล่าวให้โจทก์ทั้งสองด้วย พฤติการณ์เช่นนี้ถือได้ว่าจำเลยไม่ให้โจทก์ทั้งสองทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ จึงเป็นการเลิกจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 46 วรรคสอง ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยอ้างมาข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยแก่โจทก์ทั้งสองชอบแล้วอุทธรณ์จำเลยทั้งสองสำนวนฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(มงคล คุปต์กาญจนากุล-เสมอ อินทระศักดิ์-อร่าม หุตางกูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ